

1500309-34.2021.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... demonstra que o acusado se dedica ao tráfico e não se caracteriza como um pequeno traficante.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500309-34.2021.8.26.0608 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500309-34.2021.8.26.0608

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2310062/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 21382054 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

11121/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2310062 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 11121/21/910

- DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinicius Ferreira Germano Dias

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

VINICIUS FERREIRA GERMANO DIAS, regularmente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06, já que, segundo denúncia, no dia 13 de novembro de

2021, às 09:20h, na Rua Carlos Maranha, número 1000, Jardim Santa Bárbara, na cidade e comarca de Franca/SP, o acusado trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 01 (uma) porção da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), extraída do vegetal Cannabis sativa L, na forma de erva ressequida, droga comumente conhecida por 'maconha', pesando 24,25 (vinte e cinco gramas e vinte e quatro centigramas), 121 (cento e vinte e um) pinos, tipo eppendorph, contendo a substância METIL BENZOIL ECGONINA, alcalóide extraído do vegetal Erythroxylum coca, na forma de pó branco, droga comumente conhecida por 'cocaína', pesando 22,39 (vinte e duas gramas e trinta e nove centigramas), e 01 (uma) porção da substância METIL BENZOIL ECGONINA, alcalóide extraído do vegetal Erythroxylum coca, na forma de pedra branco amarelada, droga comumente conhecida por 'crack', pesando 39,25g (trinta e nove gramas e vinte e cinco) centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 18/19, Laudo de Constatação Provisório de fls. 23/27, e Exame Químico Toxicológico de fls. 70/72.

É da inicial que o acusado foi visto pelos policiais militares em um local conhecido pela traficância, momento em que tentou evadir-se em direção a uma mata, sendo posteriormente detido portando uma pochete com porções de entorpecentes, dinheiro e uma balança de precisão. Indagado, o acusado confessou o delito.

O réu foi notificado, apresentou defesa preliminar (págs. 96) e, recebida a denúncia (págs. 97/98), foi citado.

Durante instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e foi interrogado o réu (págs. 124/125 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 128/141).

A defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena ao grau máximo; reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão; fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (págs. 146/151).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de págs. 01/02, boletim de ocorrência de págs. 03/06, pelo auto de exibição e apreensão págs. 18/19, pelo laudo de constatação provisória págs. 23/27, pelo laudo pericial de aparelho celular (págs. 244/255) e pelo laudo de exame químico toxicológico págs. 70/72, que evidenciam a existência de substâncias entorpecentes (Cannabis sativa L" e "Erythroxylum coca"), para fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como por toda prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

Vinicius relatou que, por estar desempregado e passando dificuldades financeiras, decidiu por comercializar entorpecentes. Declarou que seu envolvimento com o tráfico iniciou há cerca de um mês da data dos fatos, e que não sabe quem lhe forneceu a droga para a venda, uma vez que é colocada em determinado local, onde também deixado o dinheiro da venda. Afirmou que o dinheiro encontrado em seu poder é proveniente de parte da droga que possuía e que já havia vendido.

Os policiais militares Fransérgio Pedro da Silva e Lucas Fernando Rodrigues de Souza, em ambas as fases da persecutio criminis, relataram que enquanto efetuavam patrulhamento pela Rua Carlos Maranhã, local conhecido nos meios policiais como ponto tráfico, avistaram o acusado, o qual tentou fugir em direção a uma mata, sendo detido posteriormente pelos policiais. Contaram que dentro da pochete de Vinicius havia cento e vinte e um pinos de cocaína, uma porção grande de maconha e uma pedra grande de crack, além de uma balança e cento e cinquenta e nove reais em dinheiro. Narraram que, indagado, o acusado contou que estava desempregado e que por isso decidiu comercializar os entorpecentes, ressaltando que vendia a porção de cocaína por dez reais, a porção de maconha por setenta reais e o crack por vinte reais.

Pois bem. É a síntese da prova oral.

Por oportuno, e quanto às afirmações dos militares, é de se consignar que são dignos de crédito seus depoimentos, eis que agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

E, diante do robusto conjunto probatório, resta comprovado que houve a consumação do crime de tráfico de drogas e que o réu é o autor, porque, além da apreensão de diversas porções de maconha, cocaína e crack e de toda a prova oral colhida, em fase policial e em juízo, o acusado confessou a prática delitiva, alegando que estava desempregado e passando por dificuldades financeiras.

Como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP - Ap. Crim 218.429-3/3 - Rel. Des. Nelson Fonseca - 6ª C. - J. 17.4.97 - Um; e TJ-MG - APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

Reitero, o réu assumiu para si a totalidade do entorpecente encontrado, discriminando que o crack era integralmente para a venda, bem a maconha, seria para uso e para venda também. Assim, e diante do relato dos policiais militares, certa a autoria delitiva.

No mais, conforme o tipo penal, para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, a conduta "trazer consigo", praticada pelo acusado, ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Ainda, a corroborar a autoria do delito de tráfico de drogas, foi encontrado em posse do acusado uma balança de precisão, comumente utilizada para o porcionamento dos entorpecentes, além de R\$ 159,00, que o réu confessou ser proveniente da mercancia espúria.

Desta forma, de desclassificação do crime para o porte de entorpecentes para uso próprio não se cogita, eis que o próprio acusado confessou que iria vender a droga

e, notadamente, em face da quantidade de porções (121 porções de cocaína, 01 porção de maconha e 01 porção de crack), incompatível para um mero usuário, ainda mais desempregado.

Por fim, não é o caso de aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que, embora primário e com possui bons antecedentes (págs. 31/32), o acusado não se qualifica como o pequeno traficante, como já fundamentado, dada a diversidade e quantidade de droga apreendida, elevada para os padrões locais, notadamente em se tratando de cocaína. Neste sentido, seu poder vulnerante (especialmente o crack) demonstra que o acusado se dedica ao tráfico e não se caracteriza como um pequeno traficante.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 05 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, pela diversidade das drogas apreendidas, bem como por sua natureza, especialmente do crack e da cocaína, de alto potencial de dano social, fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias multa, ou seja, 1/4 além do mínimo.

Na segunda fase, reduzo a pena de 1/6, tendo em vista a confissão do acusado, para 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa, definitiva à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, único adequado para os delitos que se subsumem ao caput do artigo 33 da Lei de Drogas.

Incabíveis a substituição da pena e o sursis.

Diante do regime inicial fechado para cumprimento da pena e inalteradas as circunstâncias que determinaram a prisão cautelar, notadamente agora, em cognição exauriente, confirmada a pretensão punitiva deduzida na denúncia, indefiro o apelo do acusado em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar VINICIUS FERREIRA GERMANO DIAS, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa, em seu valor unitário mínimo, em regime inicial fechado, vedado o apelo em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento onde se encontrar preso.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Fica autorizada a destruição da droga.

Após o trânsito, destruam-se os objetos apreendidos.

Porque proveniente da mercancia espúria, declaro o perdimento do dinheiro apreendido em favor do FUNAD, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06.

Indefiro requerimento do digníssimo Promotor de Justiça, na denúncia, acerca da fixação de valor mínimo para indenização de dano moral/social causado pelo acusado, eis que o delito tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, o qual foi comprovadamente imputado ao acusado, constitui crime de perigo abstrato, sem vítima determinada e que ofende toda a coletividade, impossibilitando a aferição de um valor reparatório sem ampla dilação probatória, ressaltando o alto grau de dificuldade em quantificar os prejuízos sofridos pela sociedade diante da prática delituosa. Neste sentido, a jurisprudência, in verbis: "APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Sentença condenatória. Penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Insurgência da acusação. Recurso ministerial objetivando a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo. Alegada lesão aos valores e direitos fundamentais da sociedade. Recurso defensivo pela absolvição por insuficiência do conjunto das provas e o redimensionamento das penas. Autoria e materialidade demonstradas. Depoimentos de servidores policiais firmes e coerentes com os demais elementos de convicção. Inexistência de circunstâncias que demonstrem motivação menos legítima no sentido dos policiais incriminarem injustamente o sentenciado. Condenação mantida. Penas privativas de liberdade que, no entanto, comportam reparo. Irresignação defensiva acolhida em parte. Reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa. Compensação com a agravante da reincidência. Possibilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Situação jurídica do acusado, reincidente específico, que obsta a incidência da causa de redução capitulada no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Mantido o regime fechado, mais adequado para o resgate inicial das reprimendas. Pleito ministerial de indenização por dano moral coletivo que não comporta acolhida. Discussão que ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória. Complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Sentença reformada em parte. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO." (TJSP; Apelação nº 1503114-67.2020.8.26.0228, Relator Camargo Aranha Filho, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 10/06/2021).

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA